

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061656-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANA CECILIA PEREIRA MARINHO

RECORRIDO: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5061656-58.2024.4.02.5101

510014241749 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061656-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ANA CECILIA PEREIRA MARINHO

RECORRIDO: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o Réu autorize a recorrente a assumir a função pública temporária pela qual está devidamente aprovada e classificada, havendo indevida preterição.

Requer o recorrente o deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ter sido aprovada no processo seletivo simplificado para a função temporária de Agente de Pesquisas por Telefone, sendo classificada na 10ª posição da lista da ampla concorrência.

Informa, porém, que no momento de sua convocação, recebeu comunicado do Réu acerca da impossibilidade da contratação pelo fato de a candidata já ter tido vínculo empregatício anterior na mesma instituição há menos de 24 (vinte e quatro) meses, aplicando o disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93.

Contudo, aduz que, embora já tenha trabalhado no IBGE anteriormente, a função foi exercida há mais de 24 meses, pois pediu seu desligamento em 21/02/2022, fato não observado pela Ré.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que a autora limitou-se a apresentar documento que comprova seu pedido de desligamento da função de Agente de Pesquisas por Telefone (evento 1, ANEXO2, fls. 13) formulado no dia 21/02/2022.

No entanto, não há informações quanto à data em que o IBGE homologou o requerimento, não sendo possível, portanto, concluir se no momento em que fora convocada para assumir novamente a função em decorrência da aprovação em novo processo seletivo, já havia sido ultrapassado o prazo de 24 meses previsto no edital do certame e no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93.

Assim, revela-se necessária a garantia do efetivo contraditório ao Réu a fim de melhor esclarecer o imbróglio, destacando-se, ainda, a ausência do periculum in mora, uma vez que a autora foi aprovada e classificada dentro do número das vagas, de modo que, caso se constate em cognição exauriente já ter sido ultrapassado o prazo de 24 meses contados do efetivo desligamento da candidata, sua vaga estará assegurada.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela provisória de urgência, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório indicativo da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).